

[별지 2] 결정계 심판사건(상표)<개정 2005. 11. 22., 2010. 6. 29., 2016. 9. 1., 2020. 7. 14., 2025. 12. 11.>

㉠180.130-O(00, 00) ㉡

특 허 심 판 원 제 00 부 심 결

심 판 번 호 2004원(취소판결)0000
사 건 표 시 0000년 상표등록출원 제00000호 거절결정불복
청 구 인 000
서울 00구 00동 000
대리인 변리사 000
서울 강남구 00동 000-00
원 결 정 지식재산처 2000. 00. 00.자 거절결정
원 심 결 특허심판원 2001. 00. 00.자 2001원0000 심결
취소 확정 판결 특허법원 2002. 00. 00. 선고 2002허0000 판결
심 결 일 0000. 00. 00.

주 문

원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 지식재산처 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 이 사건 출원상표 : 0000년 상표등록출원 제00000호

2. 특허법원 판결의 요지

국내의 통상적인 외국어 교육 수준에 관한 경험칙상 이 사건 출원상표의 지정상품에 관한 국내 일반 수요자가 이 사건 출원상표 중에서 ‘루즈’ 부분이 입술 연지를 의미하는 것이라고 인식할 개연성은 높지만, 이 사건 출원상표가 ‘Bon Rouge’라는 프랑스어 음을 한글로 적은 것으로서 ‘좋은 붉은 포도주’를 의미하는 것으로 인식하리라고 볼 수 없다.

그러므로 이 사건 출원상표를 지정상품 중 ‘포도주’에 사용하는 경우 지정상품의 품질 표시에 해당한다고 할 수 없고 ‘포도주’와 관련 없는 상품에 사용하는 경우에도 일반 수요자가 그 상품의 품질을 ‘좋은 붉은 포도주’로 오인할 염려가 없다.

3. 판단

특허법원 취소 확정 판결의 기본이유와 같이 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제34조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 다시 심사에 부치기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	OOO
	심판관	OOO
	심판관	OOO